



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°403-2025

Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 4.506 (TCE), reclama don José Andrés Wallis Garcés, Administrador Electoral del candidato a gobernador regional de la Región Metropolitana de Santiago don Claudio Orrego Larraín, contra la Resolución N°G1793, de nueve de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura en la elección de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, mantuvo cuarenta observaciones del oficio de observaciones y rechazó gastos por \$86.890.988. Pide que se dejen sin efecto veintiún rechazos, que enumera, y que se tengan por aprobados esos gastos. A requerimiento de este Tribunal (foja 4.548), el Servicio Electoral dictó la Resolución N°G19735, de veintiuno de octubre de dos mil veinticinco (foja 4.555), que se pronuncia derechamente sobre cada una de esas observaciones y se declara parte integrante de la resolución reclamada, de modo que ambas se consideran aquí como un solo acto. El Servicio Electoral, a foja 4.610 (TCE), solicita el rechazo de la reclamación;

2°) Que, las observaciones N°2, N°10, N°63 y N°64 recaen en los honorarios del propio Administrador Electoral, por \$20.600.000 en total, según cuatro boletas mensuales emitidas entre el treinta de agosto y el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, por los meses de agosto a noviembre, todas pagadas (fojas 3.150, 3.168 y 3.179). El oficio de observaciones pidió justificar el valor de mercado y aclarar la contratación de una analista contable (foja 3.068), y lo pedido se acompañó: un informe complementario de las funciones cumplidas por el administrador (foja 3.185 y anexos), que el expediente mismo corrobora —la cuenta rendida, la respuesta a ciento quince observaciones, el informe del artículo 44 bis y la gestión de tres créditos con mandato—, y un comparativo de remuneraciones que justifica el valor (fojas 3.141 a 3.144). La resolución, con todo, rechazó el gasto porque las funciones del administrador serían indelegables y porque el monto superaría «el valor máximo definido por este Servicio», de \$13.032.718 (foja





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°403-2025

4.466), fundamentos que no estaban en el oficio y que la Resolución N°G19735 abandonó para sostener sólo que el monto «resulta excesivo» (foja 4.557). Sin embargo, los antecedentes no permiten llegar a esa conclusión: el administrador electoral es un cargo que la ley exige (artículos 36 y 37 de la Ley N°19.884), ninguna norma le fija remuneración, y lo pactado, de \$4.500.000 a \$5.800.000 mensuales, suma \$20.600.000 en los cuatro meses, esto es, el 1,7% del gasto declarado de la campaña (\$1.219.815.826), monto que, atendida la envergadura de la campaña a su cargo, no resulta excesivo, sin que el Servicio Electoral identifique cuál sería el valor de mercado que dice aplicar; el mismo Servicio, además, aprobó sin reparo las boletas del mismo administrador en la cuenta de la segunda votación del candidato (Resolución N°G18815, fojas 4.655 a 4.662). Las observaciones, en consecuencia, se levantan;

3°) Que, las observaciones N°8 y N°83 recaen en los honorarios del jefe de campaña, don Iván Salinas Balagna, por \$11.600.000 según boletas N°38 y N°39 (fojas 765 y 3.331), pagadas. El oficio pidió un informe complementario con medios de comprobación y firmas y la justificación del valor (foja 3.070), y se acompañó el informe de gestión de septiembre y octubre, firmado por el prestador y recibido por el administrador, con la descripción de las tareas y los productos del trabajo –minutas de estrategia y agenda, plan de despliegue, estructura del comando y estudio de segmentación– (fojas 3.331 a 3.345), que es lo que el oficio pidió y basta para tener por acreditada la prestación. El precio, de \$5.800.000 mensuales pactado por orden de compra al inicio de la campaña (foja 764), tampoco aparece desproporcionado: los \$11.600.000 pagados por la dirección de una campaña de esas dimensiones equivalen a menos del uno por ciento de su gasto declarado; además, el Servicio Electoral aprobó sin reparo las boletas del mismo jefe de campaña en la cuenta de la segunda votación del candidato (Resolución N°G18815). En consecuencia, las observaciones se levantan;

4°) Que, las observaciones N°9, N°65 y N°66 recaen en los honorarios de la analista contable doña María Paulina Dobud Larenas, por \$6.800.000 según boletas N°2, N°6 y N°7 (fojas 3.365, 3.370 y 3.375), pagadas. La resolución las mantuvo porque las funciones





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°403-2025

del administrador electoral serían indelegables, fundamento que la Resolución N°G19735 tampoco reiteró. La ley impone al administrador deberes, pero no le exige cumplirlos sin ayuda, y el gasto es un servicio prestado a la candidatura; los informes mensuales firmados dan cuenta del registro de más de mil documentos, del control de pagos y de los formularios auxiliares (fojas 3.366 a 3.385), cuyo resultado es la propia cuenta rendida; el precio, \$6.800.000 en total, representa apenas el 0,6% del gasto de la campaña cuyos registros contables llevó, de modo que no aparece desproporcionado; y que el informe de la boleta N°7 mencione tareas posteriores a la elección no desvirtúa un servicio contable que, por su naturaleza, se extiende a la rendición de la cuenta, por lo que estas observaciones también se levantan;

5°) Que, las observaciones N°50, N°51, N°52, N°54, N°59, N°60, N°61, N°67, N°68, N°69, N°71, N°72, N°74, N°76, N°77, N°84 y N°86 recaen en los honorarios de dieciséis personas del equipo de campaña, por \$40.978.060 en total: doña Isidora Martínez González (\$2.000.000), doña Katherine Espinace Cornejo (\$1.275.262), doña María Pereira Sandoval (\$1.275.262), don Mauricio Olave Vergara (\$1.900.000), doña Javiera Saavedra Campos (\$2.200.000), don Enzo Fuentes Elevancini (\$1.927.536), doña Evelyn Magdaleno Gutiérrez (\$4.500.000), doña Samantha Henríquez Molina (\$2.200.000), doña Lilian Hernández Lavín (\$1.500.000), don Andrés Chulak Bustos (\$3.500.000), don Cristián Figueras Díaz (\$4.500.000), doña María Graciela Henríquez Sepúlveda (\$4.000.000), doña Yenny Lorca Lorca (\$4.500.000), don Cristián Oyaneder Alarcón (\$3.200.000), don Franco Yáñez Verdejo (\$1.500.000) y don Mauricio Zúñiga Acevedo (\$1.000.000), todos con boleta y pago acreditados. El oficio pidió, en cada caso, un informe complementario con medios de comprobación y firmas y la justificación del valor de mercado (fojas 3.083 a 3.099), y para cada prestador se acompañó un informe de gestión firmado por él y recibido por el administrador, con el período, las tareas y sus anexos, además de un cuadro comparativo de remuneraciones (fojas 3.236 a 3.265 y 3.538 a 4.171). Esos informes acreditan la prestación del servicio. En cuanto a la «duplicidad» de funciones, el reclamante explica que las jornadas de campaña son extensas y que se trata de equipos con funciones afines o





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°403-2025

similares que se turnan en horarios diferidos para cubrir todos los requerimientos (foja 4.511), y los informes acompañados lo confirman: en el voluntariado, una prestadora registraba y convocaba a los voluntarios y la otra los organizaba, les asignaba tareas y reportaba los resultados (fojas 3.560 y 3.574); en redes sociales, una producía el contenido diario y cubría las actividades y la otra planificaba la estrategia y recogía testimonios (fojas 3.837 y 3.913); y en el territorio, una se relacionaba con las demás candidaturas de la región y la otra coordinaba el trabajo interno del comando (fojas 3.896 y 4.033). Se trata, entonces, de tareas distintas dentro de un mismo equipo y no de un mismo servicio pagado dos veces.

Respecto de los encargados de contenido digital y de diseño, la resolución no identifica con qué otros proveedores duplicarían su trabajo; y los precios, de \$1.000.000 a \$4.500.000 por la campaña, son los usuales de un equipo de campaña y, en conjunto, los \$40.978.060 pagados a los dieciséis prestadores representan el 3,4% del gasto declarado, cifra razonable para una campaña de ese tamaño, sin que el Servicio Electoral proponga otro valor. Respecto de doña María Graciela Henríquez Sepúlveda, asesora de prensa, que sus medios de comprobación incluyan publicaciones posteriores a la elección no desvirtúa un servicio cuya boleta es de veinticinco de octubre y cuyo informe cubre el período de campaña. Las observaciones, en consecuencia, se levantan;

6°) Que, la observación N°7 recae en el arriendo de baños móviles para el encuentro programático realizado el veintiocho de septiembre de dos mil veinticuatro en la calle Nueva York, por \$952.000 según factura N°4619, pagada (fojas 3.312 a 3.323), que la resolución rechazó por no ser gasto electoral. El arrendamiento de bienes muebles destinados al funcionamiento de la campaña es gasto electoral (artículo 2 letra c) de la Ley N°19.884) y un acto público del candidato con los vecinos, dentro del período, es una actividad de campaña, de la que los servicios para sus asistentes forman parte, del mismo modo que el sonido o el escenario que el Servicio Electoral aceptó en la misma cuenta. La observación se levanta;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°403-2025

7°) Que, las observaciones N°3, N°4, N°5, N°58, N°91, N°92, N°93 y N°94 recaen en ocho facturas de arriendo de vehículos de Compañía de Leasing Tattersall S.A., de veintiuno y veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, por \$5.066.805 en total, que no fueron incluidas en el informe del artículo 44 bis de la Ley N°19.884, presentado el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro (fojas 10 a 13). El reclamante atribuye la omisión a una falla del sistema del Servicio Electoral, porque los vehículos se registraron en el Formulario N°103 los días dos, tres y veintidós de octubre; pero ese registro no es el informe que la ley exige, el informe presentado sí incluye otros arriendos de la misma campaña, y la sola afirmación de una falla, sin prueba, no excusa el cumplimiento de una carga que debe satisfacerse antes del día de la elección y cuya omisión, conforme al artículo 47 inciso quinto, produce el rechazo del gasto. Las observaciones se mantienen; y

8°) Que, levantadas las observaciones indicadas en los considerandos 2° a 6°, el gasto rechazado se reduce de \$86.890.988 a \$5.960.928, la cuenta se mantiene aprobada con observaciones y el Servicio Electoral debe recalcular el mayor aporte imputado al reembolso y el reembolso autorizado en lo que corresponda, sin que ninguno de los gastos levantados pase a ser reembolsable, pues todos se encuentran pagados.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación deducida** a foja 4.506 (TCE) por don José Andrés Wallis Garcés, Administrador Electoral de don Claudio Orrego Larraín, contra la Resolución N°G1793, de nueve de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, integrada por la Resolución N°G19735, de veintiuno de octubre del mismo año, sólo en cuanto se levantan las observaciones N°2, N°7, N°8, N°9, N°10, N°50, N°51, N°52, N°54, N°59, N°60, N°61, N°63, N°64, N°65, N°66, N°67, N°68, N°69, N°71, N°72, N°74, N°76, N°77, N°83, N°84 y N°86 del Oficio Ordinario G N°0327, de tres de enero de dos mil veinticinco, se tienen por aceptados los gastos correspondientes, por \$80.930.060, y el Servicio Electoral deberá recalcular el reembolso en lo que corresponda; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose las observaciones N°3, N°4, N°5, N°58, N°91, N°92,



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°403-2025

N°93 y N°94.

Se previene que la Ministra Sra. Adelita Ravanales Arriagada, estuvo en lo que se refieres a las observaciones N°9, N°65 y N°66 del oficio G N°0327, tuvo además presente, que según del «Reporte de Ingresos y Gastos, Municipales y Regionales 2024» el Servicio Electoral aceptó las cuentas que se le presentaron por Servicios de Contabilidad o apoyo administrativo distinta al Administrador Electora.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.**Rol N°403-2025.-**ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/10/2026MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/10/2026Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/10/2026GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°403-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026

D0612FBB-AB8D-4DAF-A790-A6D9A2433F7E

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.